P U T U S A N

Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suherman als Herman**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /10 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Durung I Lingkungan 19 Gang Bersama Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN ALS. HERMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa SUHERMAN ALS. HERMAN pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung I Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika di Jalan durung I Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu berdiri di pinggir jalan sambil menunggu datang pembeli dan pada saat dilakukan penggrebekan lalu terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dari dalam kantong celanannya lalu membuang 1 (satu) dompet kecil warna hita tersebut ke dekat kakinya lalu terdakwa berusaha melerikan diri tetapi masih sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa dapat ditangkap dan saksi juga menemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang dibuang terdakwa lalu dibuka 1 (dompet) kecil warna hitam tersebut dibuka di hadapan terdakwa yang ternyata di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Adi (dpo) dengan cara terdakwa dan saudara Adi (dpo) sepakat bertemu di pinggir jalan di Jalan Andasari Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta serratus rupiah) lalu sebagian narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualan saat itu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 047/POL-10009/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1,1 (satu koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 978/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidair

Bahwa terdakwa SUHERMAN ALS. HERMAN pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung I Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika di Jalan durung I Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu berdiri di pinggir jalan sambil menunggu datang pembeli dan pada saat dilakukan penggrebekan lalu terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dari dalam kantong celanannya lalu membuang 1 (satu) dompet kecil warna hita tersebut ke dekat kakinya lalu terdakwa berusaha melerikan diri tetapi masih sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa dapat ditangkap dan saksi juga menemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang dibuang terdakwa lalu dibuka 1 (dompet) kecil warna hitam tersebut dibuka di hadapan terdakwa yang ternyata di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Adi (dpo) dengan cara terdakwa dan saudara Adi (dpo) sepakat bertemu di pinggir jalan di Jalan Andasari Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta serratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu sebagian narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualan saat itu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 047/POL-10009/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1,1 (satu koma satu) gram.

Bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 978/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polman Siagian, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dipinggir jalan dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung I Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
   - Bahwa awalnya Terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama ARDI (belum tertangkap) adalah pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, dan saat itu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN bertemu dengan ARDI (belum tertangkap) dipinggir jalan di Jalan Andansari Lk 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan cara tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut adalah setelah tersangka SUHERMAN Alias HERMAN membeli sabu dari ARDI (belum tertangkap)

- Bahwa lalu Terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN menunggu pembeli di dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung | Lk 19 Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian jika ada pembeli sabu yang datang maka tersangka SUHERMAN Alias HERMAN terlebih dahulu menerima uangnya lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN mengambil sabu ke tempat yang sudah disembunyikan lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menyekop sabu sebanyak uang pembeli tersebut kedalam plastik klip kosong yang sudah disediakan selanjutnya sabu tersebut langsung diserahkan tersangka SUHERMAN Alias HERMAN kepada pembeli;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari ARDI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) rupiah), lalu sebahagian sabu tersebut sudah tersangka jual dan uang penjualan sabu milik tersangka saat itu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat terjadinya penggerebekan, uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga tersangka buang dan setelah dicari tidak ditemukan lagi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Tedi Permadi, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wib dipinggir jalan dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung I Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa awalnya Terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama ARDI (belum tertangkap) adalah pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, dan saat itu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN bertemu dengan ARDI (belum tertangkap) dipinggir jalan di Jalan Andansari Lk 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan cara tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menjual sabu tersebut adalah setelah tersangka SUHERMAN Alias HERMAN membeli sabu dari ARDI (belum tertangkap)
- Bahwa lalu Terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN menunggu pembeli di dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung | Lk 19 Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian jika ada pembeli sabu yang datang maka tersangka SUHERMAN Alias HERMAN terlebih dahulu menerima uangnya lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN mengambil sabu ke tempat yang sudah disembunyikan lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menyekop sabu sebanyak uang pembeli tersebut kedalam plastik klip kosong yang sudah disediakan selanjutnya sabu tersebut langsung diserahkan tersangka SUHERMAN Alias HERMAN kepada pembeli;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari ARDI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) rupiah), lalu sebahagian sabu tersebut sudah tersangka jual dan uang penjualan sabu milik tersangka saat itu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat terjadinya penggerebekan, uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga tersangka buang dan setelah dicari tidak ditemukan lagi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suherman Als Herman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 19 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan dekat areal persawahan yang berada di Jalan durung I Lik.19 Kel terjun kecamatan Medan Marelan kota Medan;
- Bahwa awalnya mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama ARDI (belum tertangkap) adalah pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, dan saat itu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN bertemu dengan ARDI (belum tertangkap) dipinggir jalan di Jalan Andansari Lk 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan cara tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menjual sabu tersebut adalah setelah tersangka SUHERMAN Alias HERMAN membeli sabu dari ARDI (belum tertangkap) lalu SUHERMAN Alias HERMAN menunggu pembeli di dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung | Lk 19 Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa kemudian jika ada pembeli sabu yang datang maka tersangka SUHERMAN Alias HERMAN terlebih dahulu menerima uangnya lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN mengambil sabu ke tempat yang sudah disembunyikan lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menyekop sabu sebanyak uang pembeli tersebut kedalam plastik klip kosong yang sudah disediakan selanjutnya sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung diserahkan tersangka SUHERMAN Alias HERMAN kepada pembeli;

- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli sabu tersebut sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 047/POL-10009/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1,1 (satu koma satu) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 978/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 19 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan dekat areal persawahan yang berada di Jalan durung I Lik.19 Kel terjun kecamatan Medan Marelan kota Medan;
- Bahwa awalnya mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bemama ARDI (belum tertangkap) adalah pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, dan saat itu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN bertemu dengan ARDI (belum tertangkap) dipinggir jalan di Jalan Andansari Lk 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan cara tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menjual sabu tersebut adalah setelah tersangka SUHERMAN Alias HERMAN membeli sabu dari ARDI (belum tertangkap) lalu SUHERMAN Alias HERMAN menunggu pembeli di dekat areal persawahan yang berada di Jalan Durung | Lk 19 Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa kemudian jika ada pembeli sabu yang datang maka tersangka SUHERMAN Alias HERMAN terlebih dahulu menerima uangnya lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN mengambil sabu ke tempat yang sudah disembunyikan lalu tersangka SUHERMAN Alias HERMAN menyekop sabu sebanyak uang pembeli tersebut kedalam plastik klip kosong yang sudah disediakan selanjutnya sabu tersebut langsung diserahkan tersangka SUHERMAN Alias HERMAN kepada pembeli;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli sabu tersebut sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : SUHERMAN ALS HERMAN dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika di Jalan durung I Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan;

Menimbang, bahwa saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu berdiri di pinggir jalan sambil menunggu datang pembeli dan pada saat dilakukan penggrebekan lalu terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dari dalam kantong celanannya lalu membuang 1 (satu) dompet kecil warna hita tersebut ke dekat kakinya lalu terdakwa berusaha melerikan diri tetapi masih sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa dapat ditangkap dan saksi juga menemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang dibuang terdakwa lalu dibuka 1 (dompet) kecil warna hitam tersebut dibuka di hadapan terdakwa yang ternyata di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Adi (dpo) dengan cara terdakwa dan saudara Adi (dpo) sepakat bertemu di pinggir jalan di Jalan Andasari Lingkungan 19 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta serratus rupiah) lalu sebagian narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualan saat itu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 047/POL-10009/2024 tanggal 19 Februari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2024 yang menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1,1 (satu koma satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 978/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Als Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suherman Als Herman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1(satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)